

DOCUMENTO PRIVADO DE CONSTITUCIÓN

NOVA BIENESTAR INTEGRAL S.A.S.

En la ciudad de Medellín, departamento de Antioquia, República de Colombia, a **primero (1) de octubre de dos mil veintiséis (2026)**, comparecen:

MARIANA LÓPEZ CASTAÑO, mujer, mayor de edad, de nacionalidad colombiana, identificada con la cédula de ciudadanía número **1.039.672.481** expedida en Medellín (Antioquia), de estado civil soltera, domiciliada y residente en el municipio de Medellín (Antioquia); y

FELIPE ANDRÉS GÓMEZ VÉLEZ, hombre, mayor de edad, de nacionalidad colombiana, identificado con la cédula de ciudadanía número **1.152.846.390** expedida en Envigado (Antioquia), de estado civil casado, domiciliado y residente en el municipio de Envigado (Antioquia).

Quienes obran en nombre propio, manifiestan que tienen la capacidad legal para obligarse en los términos de los artículos 1502 y 1503 del Código Civil y 12 y 13 del Código de Comercio, que no se encuentran incursos en inhabilidad, incompatibilidad ni prohibición alguna para ejercer el comercio, y que actúan libres de todo vicio del consentimiento.

Los comparecientes declaran que, mediante el presente **documento privado**, y en ejercicio de la facultad conferida por el **artículo 5.º de la Ley 1258 de 2008**, han convenido constituir —y por este acto constituyen— una **sociedad comercial por acciones simplificada**, de naturaleza comercial, que se regirá por los estatutos que a continuación se transcriben y, en lo no previsto en ellos, por lo dispuesto en la Ley 1258 de 2008, en las normas que regulan la sociedad anónima y, en último término, por las disposiciones generales del Código de Comercio, conforme al orden de prelación normativa del artículo 45 de la citada ley.

Para efectos de lo previsto en el artículo 5.º de la Ley 1258 de 2008, los comparecientes dejan expresa constancia de que este documento contiene la totalidad de las menciones exigidas por dicha norma, a saber: (i) el nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas; (ii) la denominación social seguida de las palabras "sociedad por acciones simplificada" o de la sigla "S.A.S."; (iii) el domicilio principal de la sociedad; (iv) el término de duración; (v) la enunciación clara y completa de las actividades principales; (vi) el capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las acciones y la forma y términos en que estas deberán pagarse; y (vii) la forma de administración, con indicación del nombre, documento de identidad y facultades de los administradores, designándose cuando menos un representante legal.

ESTATUTOS SOCIALES

CAPÍTULO I. NATURALEZA, DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIÓN

Artículo 1.º — Naturaleza y régimen jurídico aplicable

La sociedad que por este documento se constituye es una **sociedad comercial de capitales del tipo de las sociedades por acciones simplificadas**, de nacionalidad colombiana, con **personalidad jurídica distinta de la de sus accionistas**, la cual se entenderá formada a partir de la inscripción del presente documento en el registro mercantil que lleva la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, de conformidad con el artículo 2.º de la Ley 1258 de 2008.

La sociedad se registrará, en su orden, por: (i) las disposiciones contenidas en estos estatutos; (ii) las normas imperativas de la Ley 1258 de 2008; (iii) en lo no previsto, y en cuanto resulte compatible con la naturaleza de la sociedad por acciones simplificada, por las normas legales que gobiernan la sociedad anónima; y (iv) en subsidio, por las disposiciones generales que rigen a las sociedades previstas en el Código de Comercio. Lo anterior, en los términos del artículo 45 de la Ley 1258 de 2008.

Parágrafo primero. En ningún caso las acciones y demás valores que emita la sociedad podrán inscribirse en el Registro Nacional de Valores y Emisores ni negociarse en bolsa, conforme al artículo 4.º de la Ley 1258 de 2008.

Parágrafo segundo. De acuerdo con el artículo 1.º de la Ley 1258 de 2008, los accionistas responderán únicamente hasta el monto de sus respectivos aportes y no serán responsables por las obligaciones laborales, tributarias o de cualquier otra naturaleza en que incurra la sociedad, salvo el evento de desestimación de la personalidad jurídica previsto en el artículo 42 de la misma ley, y salvo lo dispuesto en el artículo 7.º para el período anterior a la inscripción registral.

Artículo 2.º — Denominación social

La sociedad girará bajo la denominación social "**NOVA BIENESTAR INTEGRAL S.A.S.**". En todos los actos, documentos, papelería, facturación y publicidad de la sociedad, la denominación deberá emplearse seguida de la expresión "sociedad por acciones simplificada" o de la sigla "S.A.S.", de conformidad con el numeral 2.º del artículo 5.º de la Ley 1258 de 2008.

Parágrafo. La omisión de la expresión "sociedad por acciones simplificada" o de la sigla "S.A.S." hará responsables a los administradores por los perjuicios que ocasionen a la sociedad y a terceros, en los términos del inciso segundo del numeral 2.º del artículo 5.º de la Ley 1258 de 2008.

Artículo 3.º — Domicilio principal y sucursales

El **domicilio principal** de la sociedad será el municipio de **Medellín, departamento de Antioquia, República de Colombia**. La dirección de notificación judicial y comercial será la **carrera 37 n.º 10A-58, oficina 804, Medellín (Antioquia)**; el teléfono de contacto será el **315 684 9271** y el correo electrónico de notificación judicial y de convocatoria será **contacto@novabienestarintegral.com**.

La sociedad podrá abrir sucursales, agencias, oficinas o establecimientos de comercio en cualquier lugar del territorio nacional o del exterior, por decisión de la asamblea general de accionistas y con sujeción a las formalidades de registro previstas en los artículos 111, 114 y 263 del Código de Comercio.

Parágrafo. Los accionistas manifiestan que, en virtud del domicilio principal fijado en esta cláusula, la sociedad queda sujeta a la jurisdicción de la **Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia**, ante la cual se surtirá la inscripción de este documento y de todos los actos posteriores sujetos a registro.

Artículo 4.º — Objeto social

La sociedad tendrá como **objeto social principal** la **prestación de servicios de bienestar, rehabilitación física y acondicionamiento integral**. En desarrollo de dicho objeto, la sociedad podrá realizar, entre otras, las siguientes actividades:

- La prestación de servicios de apoyo terapéutico y de rehabilitación física, tales como fisioterapia, terapia física, terapia ocupacional, terapia respiratoria y demás servicios de habilitación y rehabilitación funcional que puedan ser prestados de manera ambulatoria, previa habilitación ante la autoridad sanitaria competente.
- El diseño, la administración y la ejecución de programas de acondicionamiento físico, entrenamiento funcional, actividad física dirigida y promoción de hábitos de vida saludable, así como la gestión y operación de instalaciones deportivas y gimnasios.
- La prestación de servicios de bienestar corporal y relajación, incluidos masajes terapéuticos y de relajación, hidroterapia y actividades análogas de cuidado personal, en los términos permitidos por la reglamentación sanitaria aplicable.
- La asesoría, capacitación, consultoría e implementación de programas de bienestar laboral, pausas activas, prevención de desórdenes músculo-esqueléticos y promoción de la salud, dirigidos a empresas, entidades públicas, cajas de compensación, aseguradoras y administradoras de riesgos laborales.
- La comercialización, importación, exportación, distribución, arrendamiento y mantenimiento de equipos, dispositivos, implementos, insumos, suplementos y demás bienes relacionados con la rehabilitación física, el deporte y el bienestar.

- La celebración de contratos de prestación de servicios, convenios de asociación, alianzas estratégicas, contratos de franquicia, licenciamiento de marca y demás negocios jurídicos que resulten conducentes al desarrollo del objeto social.
- La adquisición, enajenación, gravamen, administración y explotación, a cualquier título, de bienes muebles e inmuebles destinados al desarrollo de su objeto.
- La obtención y el otorgamiento de créditos, la celebración de operaciones de financiación con entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia y la constitución de garantías reales o personales sobre sus propios bienes para respaldar obligaciones propias.

Parágrafo primero. En desarrollo de su objeto, la sociedad podrá ejecutar todos los actos y contratos, civiles o comerciales, que se relacionen directamente con las actividades enunciadas, así como aquellos que tengan por finalidad ejercer los derechos y cumplir las obligaciones legal o convencionalmente derivadas de la existencia y actividad de la sociedad, conforme al artículo 99 del Código de Comercio.

Parágrafo segundo. La prestación de servicios que constituyan **servicios de salud** en los términos del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad solo podrá iniciarse una vez la sociedad se encuentre inscrita en el **Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS)** y cuente con la **habilitación** de los servicios correspondientes ante la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia o la Secretaría de Salud de Medellín, según la competencia, de conformidad con la Resolución 3100 de 2019 del Ministerio de Salud y Protección Social y las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Es deber indelegable del representante legal verificar el cumplimiento previo de esta condición.

Parágrafo tercero. Los accionistas declaran que, en ejercicio de la autonomía de la voluntad reconocida por la Ley 1258 de 2008, han optado por un **objeto social determinado** y no por la cláusula de objeto indeterminado que autoriza el numeral 5.º del artículo 5.º de la misma ley, con el fin de delimitar con precisión la capacidad de la sociedad, facilitar la contratación con entidades del sector salud y del sector público y precisar el alcance de las facultades de los administradores.

Artículo 5.º — Duración

La sociedad tendrá una **duración indefinida**, según lo autorizan el numeral 4.º del artículo 5.º y el artículo 3.º de la Ley 1258 de 2008. En consecuencia, la sociedad no se disolverá por vencimiento del término de duración y solo se disolverá por la ocurrencia de alguna de las causales previstas en el artículo 34 de la Ley 1258 de 2008, en el artículo 4.º de la Ley 2069 de 2020 y en estos estatutos.

CAPÍTULO II. CAPITAL SOCIAL, ACCIONES Y RÉGIMEN DE NEGOCIACIÓN

Artículo 6.º — Capital autorizado

El **capital autorizado** de la sociedad es la suma de **MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS (\$1.200.000.000) moneda corriente**, dividido en **un millón doscientas mil (1.200.000) acciones ordinarias, nominativas y de capital**, de un valor nominal de **MIL PESOS (\$1.000) moneda corriente** cada una.

Artículo 7.º — Capital suscrito

El **capital suscrito** de la sociedad es la suma de **SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS (\$600.000.000) moneda corriente**, representado en **seiscientas mil (600.000) acciones ordinarias, nominativas y de capital**, de valor nominal de **MIL PESOS (\$1.000)** cada una, suscritas por los accionistas constituyentes en la siguiente proporción:

Accionista	Documento de identidad	N.º de acciones suscritas	Valor suscrito	Participación
Mariana López Castaño	C.C. 1.039.672.481 de Medellín	390.000	\$390.000.000	65 %
Felipe Andrés Gómez Vélez	C.C. 1.152.846.390 de Envigado	210.000	\$210.000.000	35 %
TOTALES		600.000	\$600.000.000	100 %

Parágrafo. Las acciones suscritas se emiten **a la par**, esto es, por su valor nominal, sin prima en colocación de acciones. En consecuencia, la base gravable del impuesto de registro corresponde al valor del capital suscrito, conforme al artículo 6.º del Decreto 650 de 1996.

Artículo 8.º — Capital pagado y forma de pago

El **capital pagado** de la sociedad es la suma de **SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS (\$600.000.000) moneda corriente**, correspondiente a la totalidad del capital suscrito. Los accionistas declaran que han pagado **íntegramente y en dinero efectivo**, en el acto de constitución, el valor de las acciones por ellos suscritas, así:

Accionista	Acciones pagadas	Valor pagado	Saldo pendiente
Mariana López Castaño	390.000	\$390.000.000	\$0
Felipe Andrés Gómez Vélez	210.000	\$210.000.000	\$0
TOTALES	600.000	\$600.000.000	\$0

Los aportes se realizan en **dinero en efectivo**, mediante consignación en la cuenta bancaria abierta a nombre de la sociedad en formación, cuyos comprobantes reposarán en la contabilidad social. No se efectúan aportes en especie ni en industria en el acto de

constitución; por consiguiente, no se requiere el avalúo unánime de que trata el artículo 398 del Código de Comercio ni la escritura pública a que se refiere el parágrafo 2.º del artículo 5.º de la Ley 1258 de 2008.

Parágrafo primero. De conformidad con el **artículo 9.º de la Ley 1258 de 2008**, la suscripción y el pago del capital podrán hacerse en condiciones, proporciones y plazos distintos de los previstos en las normas contempladas en el Código de Comercio para las sociedades anónimas; sin embargo, **en ningún caso el plazo para el pago de las acciones excederá de dos (2) años** contados desde la fecha de la suscripción. Esta regla se aplicará a toda emisión y colocación de acciones que la sociedad realice con posterioridad a su constitución.

Parágrafo segundo. El pago íntegro del capital suscrito en el acto de constitución se acredita mediante certificación suscrita por el representante legal y por el contador público de la sociedad, la cual se anexa a este documento y hará parte integrante del expediente de constitución.

Parágrafo tercero. Mientras el accionista se encuentre en mora en el pago de las acciones suscritas, no podrá ejercer los derechos inherentes a ellas. La sociedad podrá, a elección de la asamblea general de accionistas, aplicar los mecanismos previstos en el artículo 397 del Código de Comercio.

Artículo 9.º — Clases de acciones

Todas las acciones en que se divide el capital suscrito de la sociedad son, a la fecha de constitución, **acciones ordinarias, nominativas y de capital**, y confieren a su titular los derechos previstos en el artículo 379 del Código de Comercio, a saber: participar en las deliberaciones de la asamblea general de accionistas y votar en ella; percibir una parte proporcional de los beneficios sociales establecidos en los estados financieros de fin de ejercicio; negociar libremente las acciones con las limitaciones establecidas en estos estatutos; inspeccionar libremente los libros y papeles sociales en los términos y plazos previstos en el artículo 31 de estos estatutos; y recibir una parte proporcional de los activos sociales al tiempo de la liquidación.

Parágrafo. De conformidad con el **artículo 10 de la Ley 1258 de 2008**, la sociedad podrá crear en el futuro, mediante reforma estatutaria aprobada por la asamblea general de accionistas, diversas clases y series de acciones, tales como: (i) acciones privilegiadas; (ii) acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto; (iii) acciones con dividendo fijo anual; (iv) acciones de pago; y (v) cualquier otra clase que se prevea, con los derechos y restricciones que se determinen en el respectivo reglamento de emisión y colocación.

Artículo 10 — Voto singular y voto múltiple

Cada acción ordinaria confiere a su titular el derecho a **un (1) voto** en las decisiones de la asamblea general de accionistas. Sin perjuicio de lo anterior, y en ejercicio de la facultad prevista en el **artículo 11 de la Ley 1258 de 2008**, la asamblea general de accionistas podrá, mediante reforma estatutaria, establecer el voto múltiple para determinadas clases o series de acciones.

Artículo 11 — Títulos de las acciones

Las acciones estarán representadas en **títulos nominativos** expedidos por la sociedad y suscritos por el representante legal. Los títulos podrán expedirse por una o varias acciones, contendrán las menciones previstas en el artículo 401 del Código de Comercio y deberán advertir expresamente las restricciones a la negociación pactadas en estos estatutos, de conformidad con el inciso final del artículo 13 y con el artículo 14 de la Ley 1258 de 2008. Mientras se expiden los títulos definitivos, la sociedad podrá expedir certificados provisionales.

Artículo 12 — Libro de registro de accionistas

La sociedad llevará un **libro de registro de accionistas**, previamente inscrito en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, en el cual se anotarán el nombre y documento de identidad de cada accionista, el número de acciones de que sea titular, las enajenaciones y traspasos, los embargos, las prendas, los usufructos, las anticresis y demás gravámenes o limitaciones de dominio. La calidad de accionista frente a la sociedad y a terceros se acredita exclusivamente con la inscripción en este libro, en los términos de los artículos 195 y 406 del Código de Comercio.

Artículo 13 — Derecho de preferencia en la suscripción de acciones

Toda emisión y colocación de acciones que realice la sociedad estará sujeta al **derecho de preferencia** a favor de los accionistas, quienes podrán suscribir las nuevas acciones a prorrata de las que posean en la fecha de aprobación del respectivo reglamento de suscripción. El plazo para ejercer el derecho no podrá ser inferior a **quince (15) días hábiles** contados desde la fecha del aviso de oferta. Las acciones no suscritas por los titulares del derecho podrán ser ofrecidas a terceros, en los términos que apruebe la asamblea general de accionistas.

Parágrafo. La asamblea general de accionistas podrá, con el voto favorable de accionistas titulares de por lo menos el **setenta por ciento (70 %) de las acciones suscritas**, decidir la colocación de acciones sin sujeción al derecho de preferencia.

Artículo 14 — Derecho de preferencia en la negociación de acciones

En ejercicio de la facultad conferida por el **artículo 13 de la Ley 1258 de 2008**, los accionistas acuerdan someter la negociación de sus acciones al siguiente **derecho de preferencia**:

- a) El accionista que pretenda enajenar total o parcialmente sus acciones deberá ofrecerlas primero a la sociedad y, en subsidio, a los demás accionistas, mediante comunicación escrita dirigida al representante legal, en la que indique el número de acciones ofrecidas, el precio, la forma de pago y la identidad del eventual adquirente.
- b) El representante legal comunicará la oferta a los demás accionistas dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su recibo.
- c) Los accionistas destinatarios dispondrán de **quince (15) días hábiles**, contados desde el envío de la comunicación, para manifestar por escrito su intención de adquirir la totalidad o parte de las acciones ofrecidas, a prorrata de su participación.
- d) Si dentro de dicho término no se ejerciere el derecho, o se ejerciere parcialmente, el oferente quedará en libertad de enajenar a terceros las acciones no adquiridas, en condiciones que no podrán ser más favorables que las ofrecidas a los accionistas.
- e) Si no hubiere acuerdo sobre el precio, este será fijado por un perito designado de común acuerdo por las partes o, en su defecto, por el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, y su dictamen será obligatorio para todas ellas.

Parágrafo primero. Toda negociación o transferencia de acciones realizada en contravención de lo dispuesto en este artículo será **ineficaz de pleno derecho**, conforme al artículo 13, inciso 2.º, de la Ley 1258 de 2008, sin necesidad de declaración judicial.

Parágrafo segundo. La restricción aquí pactada deberá constar expresamente en los títulos de las acciones y en el libro de registro de accionistas.

Artículo 15 — Autorización previa para la transferencia de acciones

De conformidad con el **artículo 14 de la Ley 1258 de 2008**, toda enajenación de acciones a favor de personas que no ostenten la calidad de accionistas requerirá la **autorización previa y expresa de la asamblea general de accionistas**, adoptada con el voto favorable de accionistas titulares de por lo menos el **setenta por ciento (70 %) de las acciones suscritas restantes**, esto es, excluidas del cómputo tanto el voto como las acciones del enajenante. Esta restricción tendrá una vigencia de **diez (10) años** contados desde la fecha de inscripción del presente documento en el registro mercantil, prorrogables por períodos adicionales no mayores de diez (10) años por voluntad unánime de la totalidad de los accionistas.

Artículo 16 — Cambio de control en sociedad accionista

Cuando una sociedad adquiera la calidad de accionista de NOVA BIENESTAR INTEGRAL S.A.S., dicha sociedad deberá informar por escrito al representante legal, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, todo **cambio de control** que se produzca respecto de ella, en los términos del **artículo 16 de la Ley 1258 de 2008** y del artículo 260 del Código de Comercio. La asamblea general de accionistas podrá, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes al recibo de la información, decidir la **exclusión** de la sociedad accionista, con la mayoría y la base de cómputo previstas en el artículo 39 de estos estatutos, caso en el cual el reembolso de su participación se hará conforme al procedimiento previsto en el artículo 39 de la Ley 1258 de 2008. La omisión del deber de información dará lugar, además, a una **multa** a favor de la sociedad equivalente hasta el veinte por ciento (20 %) del valor de las acciones de que sea titular la sociedad accionista.

Artículo 17 — Aumento, disminución y demás reformas al capital

El **capital autorizado** solo podrá aumentarse o disminuirse mediante **reforma estatutaria**, aprobada por la asamblea general de accionistas e inscrita en el registro mercantil. El **capital suscrito y pagado** podrá aumentarse mediante la colocación de acciones en reserva, con sujeción al reglamento de suscripción que apruebe la asamblea general de accionistas, o al derecho de preferencia previsto en el artículo 13 de estos estatutos, sin que ello constituya reforma estatutaria cuando el aumento se produzca dentro del límite del capital autorizado.

Parágrafo. Toda disminución de capital que implique efectivo reembolso de aportes requerirá el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 145 del Código de Comercio y, cuando corresponda, la autorización de la Superintendencia de Sociedades.

CAPÍTULO III. ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS**Artículo 18 — Composición y naturaleza**

La **asamblea general de accionistas** es el máximo órgano social y estará integrada por los accionistas inscritos en el libro de registro de accionistas, reunidos con el quórum y en las condiciones previstas en estos estatutos. Sus decisiones, adoptadas conforme a la ley y a los estatutos, obligan a todos los accionistas, incluso a los ausentes y disidentes, siempre que tengan carácter general.

Artículo 19 — Reuniones ordinarias y extraordinarias

La asamblea general de accionistas se reunirá **ordinariamente** por lo menos una (1) vez al año, dentro de los **tres (3) primeros meses** siguientes al vencimiento del ejercicio social, con el objeto de examinar la situación de la sociedad, designar administradores, determinar las directrices económicas, considerar los estados financieros de fin de ejercicio, resolver sobre la distribución de utilidades y acordar las medidas conducentes a asegurar el cumplimiento del

objeto social. Si no fuere convocada, se reunirá por derecho propio el **primer día hábil del mes de abril**, a las diez de la mañana (10:00 a. m.), en las oficinas del domicilio principal donde funcione la administración.

La asamblea se reunirá **extraordinariamente** cuando lo exijan las necesidades imprevistas o urgentes de la sociedad, por convocatoria del representante legal, o a solicitud de accionistas que representen por lo menos el **veinte por ciento (20 %)** de las acciones suscritas.

Artículo 20 — Convocatoria

La convocatoria a las reuniones de la asamblea general de accionistas será efectuada por el **representante legal** mediante comunicación escrita dirigida a cada accionista a la dirección de correo electrónico o a la dirección física registrada en el libro de registro de accionistas, con una antelación mínima de **cinco (5) días hábiles**, de conformidad con el artículo 20 de la Ley 1258 de 2008. En el aviso de convocatoria deberá insertarse el **orden del día** cuando se trate de reuniones extraordinarias.

Parágrafo primero. Cuando hayan de aprobarse **estados financieros de fin de ejercicio** o considerarse una **transformación, fusión, escisión** o cualquier operación que dé lugar al derecho de retiro, la convocatoria se hará con una antelación no inferior a **quince (15) días hábiles**, término durante el cual los accionistas podrán ejercer el derecho de inspección.

Parágrafo segundo. Los accionistas podrán **renunciar** a su derecho a ser convocados a una reunión determinada, mediante comunicación escrita enviada al representante legal antes, durante o después de la sesión. Los accionistas que asistan a la reunión podrán renunciar a este derecho, y también al derecho de inspección, respecto de la sesión de que se trate, salvo que manifiesten lo contrario antes de que la reunión termine, conforme al artículo 21 de la Ley 1258 de 2008.

Parágrafo tercero. Habrá **reunión universal**, sin necesidad de convocatoria previa, cuando se encuentre presente o debidamente representada la totalidad de las acciones suscritas, en cualquier lugar del territorio nacional o del exterior, conforme al artículo 426 del Código de Comercio.

Artículo 21 — Reuniones no presenciales y voto por escrito

Se podrán realizar **reuniones no presenciales** de la asamblea general de accionistas y adoptar decisiones mediante **voto por escrito**, en los términos de los artículos 19 de la Ley 1258 de 2008 y 19, 20 y 21 de la Ley 222 de 1995, así como de la Ley 2069 de 2020. Para tal efecto, bastará la utilización de cualquier medio de comunicación simultánea o sucesiva — videoconferencia, telefonía, correo electrónico o plataformas digitales— que permita a la totalidad de los accionistas deliberar y decidir por comunicación simultánea o sucesiva. En el caso del voto por escrito, la decisión será válida cuando la totalidad de los accionistas expresen el sentido de su voto, aunque lo hagan en documentos separados, siempre que estos

sean recibidos por el representante legal dentro del mes siguiente a la primera comunicación recibida.

Artículo 22 — Representación de los accionistas

Los accionistas podrán hacerse representar en las reuniones de la asamblea mediante **poder otorgado por escrito**, en el que se indique el nombre del apoderado, la persona en quien este puede sustituirlo, si es del caso, y la fecha o época de la reunión para la cual se confiere. El poder podrá comprender dos o más reuniones. No se aplicará a esta sociedad la prohibición contenida en el artículo 185 del Código de Comercio, en virtud de lo dispuesto en el **artículo 38 de la Ley 1258 de 2008**.

Artículo 23 — Quórum deliberatorio y mayorías decisorias

La asamblea general de accionistas **deliberará** con uno o varios accionistas que representen cuando menos la **mitad más una de las acciones suscritas**. Las decisiones se adoptarán con el voto favorable de **un número singular o plural de accionistas que represente cuando menos la mitad más una de las acciones presentes** en la respectiva reunión, de conformidad con el artículo 22 de la Ley 1258 de 2008.

Parágrafo primero. Requerirán el voto favorable de accionistas titulares de por lo menos el **setenta por ciento (70 %) de las acciones suscritas** las siguientes decisiones: (i) las reformas estatutarias que impliquen aumento o disminución del capital autorizado; (ii) la transformación, fusión o escisión de la sociedad; (iii) la enajenación de la totalidad o de una parte sustancial de los activos sociales; (iv) la constitución de gravámenes sobre bienes inmuebles de la sociedad; (v) la autorización para la transferencia de acciones a terceros de que trata el artículo 15 de estos estatutos; y (vi) la disolución anticipada de la sociedad.

Parágrafo segundo. Requerirán la **aprobación unánime** de la totalidad de los accionistas titulares del cien por ciento (100 %) de las acciones suscritas: (i) la introducción, modificación o supresión de cláusulas que consagren restricciones a la negociación de acciones, la exclusión de accionistas, causales de disolución no previstas en la ley, o el sometimiento a arbitramento de las diferencias sociales, en los términos del **artículo 41 de la Ley 1258 de 2008**; y (ii) la modificación de la cláusula de objeto social que amplíe la actividad a sectores económicos distintos de los indicados en el artículo 4.º de estos estatutos.

Parágrafo tercero. Las determinaciones adoptadas con el voto favorable de un número singular o plural de accionistas que represente cuando menos la mitad más una de las acciones presentes serán ineficaces cuando tengan por objeto o efecto **defraudar, perjudicar o abusar del derecho** de los demás accionistas, en los términos del **artículo 43 de la Ley 1258 de 2008**, sin perjuicio de la acción indemnizatoria a que haya lugar.

Artículo 24 — Actas

De todas las reuniones de la asamblea general de accionistas se levantará un **acta**, la cual se asentará en el libro de actas debidamente registrado ante la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Las actas deberán contener las menciones previstas en el artículo 189 del Código de Comercio y serán firmadas por el presidente y el secretario de la reunión o, en su defecto, por el revisor fiscal si lo hubiere. Copia autorizada de las actas que contengan actos sujetos a registro será inscrita en el registro mercantil.

Artículo 25 — Funciones de la asamblea general de accionistas

Son funciones de la asamblea general de accionistas:

1. Aprobar las reformas de los estatutos sociales.
2. Designar y remover libremente al representante legal principal y a su suplente, y fijar su remuneración.
3. Designar y remover al revisor fiscal, cuando su nombramiento sea obligatorio o cuando la asamblea decida proveerlo voluntariamente, y fijar sus honorarios.
4. Examinar, aprobar o improbar los estados financieros de fin de ejercicio y las cuentas que deben rendir los administradores.
5. Disponer de las utilidades sociales conforme a estos estatutos y a la ley, decretando la distribución de dividendos y la constitución de reservas.
6. Aprobar los reglamentos de suscripción y colocación de acciones y decidir sobre la colocación de acciones sin sujeción al derecho de preferencia.
7. Autorizar previamente al representante legal la celebración de los actos que excedan las facultades señaladas en el artículo 28 de estos estatutos.
8. Autorizar la transferencia de acciones a terceros no accionistas y decidir sobre la exclusión de accionistas en los casos previstos en la ley y en estos estatutos.
9. Ordenar las acciones que correspondan contra los administradores y demás funcionarios.
10. Decidir sobre la disolución y liquidación de la sociedad, designar liquidador y aprobar la cuenta final de liquidación.
11. Adoptar, en general, todas las medidas que reclamen el cumplimiento de los estatutos y el interés común de los accionistas, y las demás que le correspondan por ley y que no hayan sido asignadas a otro órgano.

CAPÍTULO IV. ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Artículo 26 — Estructura de la administración

La sociedad **no tendrá junta directiva**, en ejercicio de la facultad prevista en el **artículo 25 de la Ley 1258 de 2008**. En consecuencia, la totalidad de las funciones de administración y representación legal corresponderá al **representante legal**, sin perjuicio de las funciones que estos estatutos y la ley atribuyen a la asamblea general de accionistas.

Parágrafo. Cuando la asamblea general de accionistas decida crear una junta directiva mediante reforma estatutaria, esta se integrará con uno o varios miembros principales, con o sin suplentes, y se aplicarán, en lo pertinente, las reglas de los artículos 25 y 26 de la Ley 1258 de 2008; en tal caso no será obligatoria la aplicación del sistema de cuociente electoral.

Artículo 27 — Representación legal

La representación legal de la sociedad estará a cargo de un **representante legal principal**, quien tendrá un **suplente** que lo reemplazará en sus faltas absolutas, temporales o accidentales, con las mismas facultades y sin necesidad de acreditar la falta del principal frente a terceros. Ambos serán designados por la asamblea general de accionistas para períodos **indefinidos**, y podrán ser **removidos libremente y en cualquier tiempo (*ad nutum*)** por dicho órgano, sin necesidad de expresión de causa, de conformidad con el artículo 26 de la Ley 1258 de 2008.

Parágrafo primero. Los nombramientos de representantes legales y sus reformas surtirán efectos frente a terceros a partir de su **inscripción en el registro mercantil**, conforme al artículo 164 del Código de Comercio. Mientras no se cancele la inscripción, el representante legal inscrito conservará tal carácter para todos los efectos legales.

Parágrafo segundo. La designación deberá ser **aceptada expresamente** por la persona designada, mediante documento escrito en el que conste su nombre completo, número de documento de identidad y manifestación inequívoca de aceptación del cargo, de conformidad con el artículo 42 del Decreto Ley 2150 de 1995.

Artículo 28 — Facultades y limitaciones del representante legal

El representante legal tendrá a su cargo la administración, gestión y representación de la sociedad, y podrá ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos comprendidos dentro del objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. En particular, podrá:

- Representar a la sociedad judicial y extrajudicialmente, ante toda clase de personas naturales y jurídicas, de derecho público o privado, y ante toda clase de autoridades administrativas, jurisdiccionales, tributarias, aduaneras, cambiarias, de vigilancia y control, así como ante tribunales de arbitramento y centros de conciliación.

- Celebrar contratos de cualquier naturaleza —incluidos los de prestación de servicios, suministro, arrendamiento, compraventa, mutuo, mandato, transporte, seguro y trabajo— y constituir apoderados judiciales y extrajudiciales, delegándoles las facultades que estime convenientes.
- Abrir, manejar y cancelar cuentas corrientes, de ahorro y demás productos financieros; girar, aceptar, endosar, protestar, cobrar, pagar y negociar toda clase de títulos valores.
- Nombrar y remover a los empleados y trabajadores de la sociedad, fijar sus funciones y remuneración, y ejercer la potestad disciplinaria del empleador.
- Convocar a la asamblea general de accionistas, presentarle los estados financieros de fin de ejercicio junto con el informe de gestión, y ejecutar sus decisiones.
- Velar por que la sociedad cumpla oportunamente sus obligaciones tributarias, laborales, contables, de seguridad social, de seguridad y salud en el trabajo, de protección de datos personales y de habilitación en salud.

Parágrafo primero — Limitación de cuantía. El representante legal requerirá **autorización previa y expresa de la asamblea general de accionistas** para: (i) celebrar actos o contratos cuya cuantía individual exceda de **cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes**; (ii) enajenar, gravar o limitar el dominio de bienes inmuebles de la sociedad, cualquiera que sea su cuantía; (iii) constituir garantías reales o personales para respaldar obligaciones de terceros; (iv) adquirir participaciones en otras sociedades; y (v) celebrar operaciones que impliquen conflicto de interés o competencia con la sociedad. Esta limitación será oponible a terceros a partir de la inscripción de estos estatutos en el registro mercantil.

Parágrafo segundo — Conflictos de interés. Los administradores deberán abstenerse de participar por sí o por interpuesta persona en actividades que impliquen competencia con la sociedad o en actos respecto de los cuales exista **conflicto de intereses**, salvo autorización expresa de la asamblea general de accionistas, adoptada con exclusión del voto del administrador interesado, en los términos del numeral 7.º del artículo 23 de la Ley 222 de 1995 y del Decreto 1925 de 2009.

Artículo 29 — Deberes y responsabilidad de los administradores

Los administradores de la sociedad —representante legal principal, suplente y, cuando existan, los miembros de junta directiva y demás personas que detenten funciones de administración— deberán obrar de **buena fe, con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios**, y sus actuaciones se cumplirán en interés de la sociedad, teniendo en cuenta los intereses de sus asociados, conforme al artículo 23 de la Ley 222 de 1995.

Responderán **solidaria e ilimitadamente** por los perjuicios que por dolo o culpa ocasionen a la sociedad, a los accionistas o a terceros, en los términos del artículo 200 del Código de Comercio y del **artículo 27 de la Ley 1258 de 2008**, norma esta última que extiende dicho régimen a las personas naturales o jurídicas que, sin ser administradores, se inmiscuyan en una

actividad positiva de gestión, administración o dirección de la sociedad (**administrador de hecho**).

Parágrafo. Cuando se utilice la sociedad en **fraude a la ley o en perjuicio de terceros**, los accionistas y los administradores que hubieren realizado, participado o facilitado los actos defraudatorios responderán solidariamente por las obligaciones nacidas de tales actos y por los perjuicios causados, previa declaratoria de **desestimación de la personalidad jurídica** por la Superintendencia de Sociedades, conforme al artículo 42 de la Ley 1258 de 2008.

CAPÍTULO V. REVISORÍA FISCAL Y CONTROL

Artículo 30 — Revisoría fiscal

La sociedad **no tendrá revisor fiscal** al momento de su constitución, por no encontrarse dentro de los supuestos de obligatoriedad previstos en el **parágrafo 2.º del artículo 13 de la Ley 43 de 1990** y en el **artículo 28 de la Ley 1258 de 2008**, según el cual la sociedad por acciones simplificada solo estará obligada a tener revisor fiscal cuando sus **activos brutos** a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior sean o excedan el equivalente a **cinco mil (5.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes** o cuando sus **ingresos brutos** durante el año inmediatamente anterior sean o excedan el equivalente a **tres mil (3.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes**.

Parágrafo primero. En el evento en que la sociedad supere cualquiera de los umbrales anteriores, la asamblea general de accionistas deberá designar **revisor fiscal**, quien será contador público titulado y su nombramiento se inscribirá en el registro mercantil. La designación deberá efectuarse a más tardar en la reunión ordinaria del año siguiente a aquel en que se supere el umbral.

Parágrafo segundo. Mientras la sociedad no cuente con revisor fiscal, las **certificaciones y dictámenes** exigidos por la ley serán expedidos por un **contador público independiente**, en los términos del parágrafo del artículo 28 de la Ley 1258 de 2008.

Artículo 31 — Derecho de inspección

Los accionistas podrán ejercer el **derecho de inspección** sobre los libros y papeles sociales durante los **quince (15) días hábiles** anteriores a la reunión de la asamblea general de accionistas en que se examinen los estados financieros de fin de ejercicio o se considere una transformación, fusión o escisión —término que coincide con el de la convocatoria previsto en el parágrafo primero del artículo 20 de estos estatutos— y durante los **cinco (5) días hábiles** anteriores a las demás reuniones. El ejercicio de este derecho se sujetará a las reglas del artículo 48 de la Ley 222 de 1995 y no podrá extenderse a documentos que versen sobre secretos industriales o cuya divulgación pueda ser utilizada en detrimento de la sociedad.

CAPÍTULO VI. EJERCICIO SOCIAL, ESTADOS FINANCIEROS, RESERVAS Y UTILIDADES

Artículo 32 — Ejercicio social y estados financieros

El **ejercicio social** será anual y se cerrará el **treinta y uno (31) de diciembre** de cada año. A esa fecha, la sociedad elaborará y difundirá **estados financieros de propósito general**, debidamente certificados y acompañados del informe de gestión del representante legal, los cuales serán sometidos a consideración de la asamblea general de accionistas en su reunión ordinaria. La contabilidad se llevará conforme a las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (Ley 1314 de 2009 y decretos reglamentarios), en el grupo que corresponda según el tamaño de la sociedad.

Artículo 33 — Reserva legal y reservas ocasionales

De conformidad con el criterio de la Superintendencia de Sociedades (Oficio 220-069664 del 27 de marzo de 2017), la sociedad por acciones simplificada **no está legalmente obligada** a constituir reserva legal, por tratarse de una norma imperativa propia de la sociedad anónima que no se traslada por vía del artículo 45 de la Ley 1258 de 2008. No obstante, **los accionistas convienen expresamente en estos estatutos** que la sociedad constituirá una **reserva legal** que ascenderá por lo menos al **cincuenta por ciento (50 %) del capital suscrito**, formada con el **diez por ciento (10 %) de las utilidades líquidas** de cada ejercicio. Alcanzado dicho límite, la sociedad no estará obligada a continuar incrementándola, pero si disminuyere volverá a apropiarse el mismo diez por ciento hasta cuando la reserva llegue nuevamente al límite fijado.

Parágrafo. La asamblea general de accionistas podrá constituir **reservas ocasionales**, siempre que tengan una destinación específica y estén justificadas; dichas reservas serán obligatorias para el ejercicio en el cual se creen, y la misma asamblea podrá cambiar su destinación o distribuirlas cuando resulten innecesarias.

Artículo 34 — Distribución de utilidades

Aprobados los estados financieros de fin de ejercicio y hechas las apropiaciones para reservas legales y ocasionales, así como las provisiones para el pago de impuestos, la asamblea general de accionistas dispondrá de las **utilidades líquidas**, las cuales se distribuirán entre los accionistas **a prorrata de las acciones suscritas** por cada uno. La sociedad distribuirá como dividendo no menos del **cincuenta por ciento (50 %) de las utilidades líquidas del ejercicio** o del saldo de las mismas, salvo que la asamblea, con el voto favorable de accionistas titulares de por lo menos el **setenta y ocho por ciento (78 %) de las acciones representadas** en la reunión, decida distribuir un porcentaje menor, conforme al artículo 155 del Código de Comercio.

Parágrafo. No podrá distribuirse suma alguna por concepto de utilidades si estas no se hallan justificadas por balances reales y fidedignos, ni mientras no se hayan enjugado las pérdidas de ejercicios anteriores que afecten el capital, en los términos del artículo 151 del Código de Comercio.

CAPÍTULO VII. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Artículo 35 — Cláusula compromisoria

Toda **diferencia, controversia o conflicto** que surja entre los accionistas, o entre estos y la sociedad o sus administradores, con ocasión del contrato social o de la existencia, validez, interpretación, ejecución, cumplimiento, terminación o liquidación de la sociedad —incluida la impugnación de decisiones de la asamblea general de accionistas— se resolverá mediante **arbitraje en derecho**, administrado por el **Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia**, conforme a su reglamento y a la Ley 1563 de 2012.

El tribunal estará integrado por **un (1) árbitro**, designado de común acuerdo por las partes y, a falta de acuerdo dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, por sorteo del referido Centro. El tribunal decidirá **en derecho**, tendrá sede en la ciudad de Medellín y el idioma del proceso será el castellano.

Parágrafo primero. La introducción, modificación o supresión de esta cláusula requerirá el **voto unánime** de la totalidad de los accionistas, conforme al artículo 41 de la Ley 1258 de 2008. Los accionistas que no consientan en dicha modificación tendrán derecho a retirarse de la sociedad en los términos del artículo 39 de la misma ley.

Parágrafo segundo. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de las **funciones jurisdiccionales** atribuidas a la Superintendencia de Sociedades por los artículos 24 del Código General del Proceso, 40, 42 y 43 de la Ley 1258 de 2008 y 252 de la Ley 1450 de 2011, en los asuntos de su competencia privativa o a prevención.

CAPÍTULO VIII. DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

Artículo 36 — Causales de disolución

La sociedad se disolverá por la ocurrencia de cualquiera de las siguientes causales, de conformidad con el **artículo 34 de la Ley 1258 de 2008**:

1. Por voluntad de los accionistas adoptada en la asamblea general, con la mayoría prevista en el parágrafo primero del artículo 23 de estos estatutos.
2. Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto social.
3. Por la iniciación del trámite de liquidación judicial.

4. Por las causales previstas en la ley o en estos estatutos.
5. Por orden de autoridad competente.
6. Por **no cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha** al cierre del ejercicio, de conformidad con el **artículo 4.º de la Ley 2069 de 2020**, norma que derogó expresamente el numeral 7.º del artículo 34 de la Ley 1258 de 2008 (disolución por pérdidas) y dispuso que toda mención a la causal de disolución por pérdidas se entiende referida a esta nueva causal.

Parágrafo. Cuando los administradores detecten el acaecimiento de la causal prevista en el numeral 6.º, deberán abstenerse de iniciar nuevas operaciones distintas del giro ordinario y convocar de inmediato a la asamblea general de accionistas para informar completa y documentadamente dicha situación, so pena de responder solidariamente por los perjuicios que causen a los accionistas o a terceros.

Artículo 37 — Enervamiento de las causales

Podrá evitarse la disolución de la sociedad mediante la adopción de las medidas a que hubiere lugar según la causal ocurrida, siempre que el enervamiento se produzca dentro de los **seis (6) meses** siguientes a la fecha en que la asamblea general de accionistas reconozca su acaecimiento. Ese plazo será de **dieciocho (18) meses** tratándose de la causal de **no cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha** prevista en el numeral 6.º del artículo anterior, por remisión del inciso segundo del artículo 35 de la Ley 1258 de 2008, cuyo supuesto original —la disolución por pérdidas del derogado numeral 7.º del artículo 34— se entiende hoy referido a aquella causal en virtud del parágrafo primero del artículo 4.º de la Ley 2069 de 2020. En todo caso, el acuerdo deberá adoptarse con las mayorías previstas en estos estatutos y sin afectar los derechos de terceros.

Artículo 38 — Liquidación

La liquidación del patrimonio social se realizará conforme al procedimiento señalado para la **liquidación de las sociedades de responsabilidad limitada** (artículos 225 y siguientes del Código de Comercio), con las particularidades del artículo 36 de la Ley 1258 de 2008. Actuará como **liquidador** el representante legal en ejercicio o la persona que designe la asamblea general de accionistas, cuyo nombramiento se inscribirá en el registro mercantil. Pagado el pasivo externo, el remanente se distribuirá entre los accionistas a prorrata de sus acciones.

CAPÍTULO IX. DISPOSICIONES VARIAS

Artículo 39 — Exclusión de accionistas

La asamblea general de accionistas podrá decidir la **exclusión** de un accionista, con el voto favorable de accionistas titulares de por lo menos el **setenta por ciento (70 %) de las acciones suscritas restantes**, esto es, excluidas del cómputo tanto el voto como las acciones

del accionista destinatario de la medida, en los siguientes casos: (i) incumplimiento grave y reiterado de las obligaciones derivadas de estos estatutos o de acuerdos de accionistas debidamente depositados; (ii) realización de actos de competencia desleal frente a la sociedad; (iii) incumplimiento del deber de información sobre cambio de control previsto en el artículo 16 de estos estatutos; y (iv) condena penal ejecutoriada por delitos contra el patrimonio económico, la administración pública, el orden económico y social o el sistema financiero. El reembolso de la participación del accionista excluido se hará conforme al artículo 39 de la Ley 1258 de 2008 y a las reglas de valoración del artículo 14, literal e), de estos estatutos.

Artículo 40 — Acuerdos de accionistas

Los **acuerdos de accionistas** que se celebren sobre la compra o venta de acciones, la preferencia para adquirirlas, las restricciones para transferirlas, el ejercicio del derecho de voto, la persona que habrá de representar las acciones en la asamblea o cualquier otro asunto lícito, serán **oponibles a la sociedad** siempre que consten por escrito y que se entregue un ejemplar al representante legal para su depósito en las oficinas donde funcione la administración, en los términos del **artículo 24 de la Ley 1258 de 2008**. Su término de duración no podrá exceder de diez (10) años, prorrogables por voluntad unánime de sus suscriptores.

Artículo 41 — Tratamiento de datos personales y cumplimiento normativo

La sociedad adoptará una **política de tratamiento de la información** y los mecanismos necesarios para el cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios, así como los sistemas de gestión que le sean exigibles en materia de **seguridad y salud en el trabajo** (Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019), teniendo en cuenta que la sociedad iniciará operaciones con nueve (9) trabajadores. Igualmente, cuando la sociedad supere los umbrales previstos en la Circular Externa 100-000016 de 2020 de la Superintendencia de Sociedades, implementará el **Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo LA/FT/FPADM (SAGRILAFT)** y el **Programa de Transparencia y Ética Empresarial** que corresponda.

Artículo 42 — Remisión normativa

En lo no previsto en estos estatutos, la sociedad se regirá por las disposiciones de la **Ley 1258 de 2008**, por las normas legales que rigen a la **sociedad anónima** y, en su defecto, en cuanto no resulten contradictorias, por las disposiciones generales que rigen a las sociedades previstas en el **Código de Comercio**, conforme al artículo 45 de la Ley 1258 de 2008.

CAPÍTULO X. DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo transitorio 1.º — Nombramientos

Los accionistas constituyentes, actuando como asamblea general de accionistas y por unanimidad, designan:

Cargo	Persona designada	Documento de identidad
Representante legal principal	Mariana López Castaño	C.C. 1.039.672.481 de Medellín
Representante legal suplente	Felipe Andrés Gómez Vélez	C.C. 1.152.846.390 de Envigado

Las personas designadas manifiestan por separado, mediante los documentos de **aceptación de cargo** que se anexan a este documento, que aceptan los nombramientos y que no se encuentran incurso en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad, de conformidad con el artículo 42 del Decreto Ley 2150 de 1995.

No se designa revisor fiscal por no ser obligatorio, conforme al artículo 30 de estos estatutos.

Artículo transitorio 2.º — Establecimiento de comercio

La sociedad abrirá y explotará, en la dirección de su domicilio principal, un **establecimiento de comercio** que girará bajo el nombre comercial "**NOVA BIENESTAR**", destinado al desarrollo del objeto social, con activos vinculados por valor de **CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS (\$55.000.000) moneda corriente**. El representante legal queda facultado para solicitar su **matrícula mercantil** ante la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, en los términos de los artículos 28, numeral 6.º, y 515 y siguientes del Código de Comercio.

Artículo transitorio 3.º — Autorización para el trámite de registro

Los accionistas facultan expresamente a la representante legal designada, **MARIANA LÓPEZ CASTAÑO**, para realizar todos los trámites necesarios ante la **Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia**, la **Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)**, la **Secretaría de Hacienda del Municipio de Medellín**, la **Gobernación de Antioquia** y demás entidades públicas o privadas, con el fin de obtener la matrícula mercantil de la sociedad y del establecimiento de comercio, la asignación del Número de Identificación Tributaria (NIT), la formalización del Registro Único Tributario (RUT), la inscripción en el Registro de Información Tributaria (RIT) del Municipio de Medellín, la liquidación y pago del impuesto de registro, y la inscripción de los libros de comercio.

Artículo transitorio 4.º — Declaración sobre beneficios de la Ley 1780 de 2016

Los accionistas declaran, **bajo la gravedad del juramento**, que la sociedad reúne los requisitos para ser considerada "**pequeña empresa joven**" en los términos del artículo 2.º de la Ley 1780 de 2016 y del Decreto 639 de 2017, toda vez que: (i) la accionista **Mariana López Castaño**, de treinta (30) años de edad, es titular del **sesenta y cinco por ciento (65 %)** de las acciones suscritas, esto es, de más de la mitad más uno de las acciones; (ii) el personal de la sociedad no será superior a cincuenta (50) trabajadores, pues iniciará operaciones con nueve (9); y (iii) sus activos totales no superan los cinco mil (5.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. En consecuencia, solicitan a la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia la aplicación del beneficio de **exención del pago de los derechos de matrícula mercantil y de su primera renovación**, previsto en el artículo 3.º de la citada ley, sin perjuicio del pago del impuesto de registro y de los demás derechos que no se encuentren cobijados por la exención.

Artículo transitorio 5.º — Declaración sobre el origen de los recursos

Los accionistas declaran, bajo la gravedad del juramento, que los recursos aportados al capital de la sociedad provienen de **actividades lícitas** y no se encuentran relacionados con el lavado de activos, la financiación del terrorismo ni con actividad delictiva alguna, y autorizan a la sociedad y a las autoridades competentes a verificar dicha información.

Artículo transitorio 6.º — Información estadística para el Registro Único Empresarial y Social

Para efectos del diligenciamiento de los formularios del Registro Único Empresarial y Social (RUES), los accionistas dejan constancia de la siguiente información: **actividad económica principal** — CIIU 8692 (actividades de apoyo terapéutico); **actividades secundarias** — CIIU 9311 (gestión de instalaciones deportivas) y CIIU 9609 (otras actividades de servicios personales n.c.p.); **número total de trabajadores** — nueve (9); **número de trabajadoras mujeres** — cinco (5); **número de mujeres en cargos directivos** — dos (2); **porcentaje de empleados temporales** — cero por ciento (0 %); **procesos de innovación implementados** — no; **condición de importador, exportador o usuario aduanero** — no aplica.

En constancia de lo anterior, los comparecientes suscriben el presente documento privado en dos (2) ejemplares del mismo tenor, en la ciudad de Medellín, a primero (1) de octubre de dos mil veintiséis (2026), el cual será presentado personalmente ante el secretario de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia o autenticado ante notario público, en cumplimiento de lo dispuesto en el **artículo 40 del Código de Comercio**, para efectos de su inscripción en el registro mercantil.

MARIANA LÓPEZ CASTAÑO

C.C. 1.039.672.481 de Medellín
Accionista y representante legal

FELIPE ANDRÉS GÓMEZ VÉLEZ

C.C. 1.152.846.390 de Envigado
Accionista y representante legal suplente

NOTA DE PRESENTACIÓN PERSONAL. Espacio reservado para la constancia de presentación personal ante el secretario de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia o para la diligencia de reconocimiento de contenido y firma ante notario público (artículo 40 del Código de Comercio).